

통 보 [회보불요]

제 목 계약체결 적기 미실시

관 계 부 서 △△△△처

내 용

용역담당부서는 지속적으로 과업이 수행되어야 할 용역이 기간 만료로 중단되는 상황이 발생하지 않도록 적시에 신규 업체를 선정하여야 하고, 계약체결 후 계약 내용의 변경이 필요할 경우 상호 합의된 절차에 따라 적시에 계약 변경 절차를 진행하여야 한다.

이와 관련하여 △△△△처 계약체결 현황을 살펴본 결과, 담당자의 단순 업무 처리 지연에 따른 계약발주 지연, 계약서에 중요 계약변경사항 적기 미반영 등의 계약 관리 부적정 사례가 발견되었다.

1. 업무처리 지연에 따른 계약발주 지연

△△△△처에서는 공사 직원이 상시 이용하고 있는 사무용 복합기, 승강기에 대한 유지관리 용역을 담당하고 있으며, 상기 용역은 불가피한 사유가 없는 한 중단없이 안정적으로 수행되어야 한다. 따라서 △△△△처는 기존 계약기간 만료 전 입찰을 준비하는 등 사전 준비를 철저히 하여야 할 주의의무가 있다.

그런데도 불구하고 해당 처에서는 담당자 변경, 계약방법 재검토 등 담당자의 업무 처리 지연의 사유로 인하여 적기에 입찰을 진행하지 못하였으며, 그 결과

기존 업체와 발주 지연에 따른 수의계약을 1.5~2개월 연장하는 결과를 초래하였다.

【 계약기간 연장 사례 】

용역명	계약기간		연장사유
	당초	변경	
복합기 임차용역	'14.11.03~'17.11.02	'17.11.03~'17.12.20 (약1.5개월 연장)	담당자 변경
승강기 유지보수용역	'16.01.01~'16.12.31	'16.01.01~'17.02.28 (약2개월 연장)	계약방법 재검토

2. 중요 계약변경사항 적기 미반영

계약의 주요내용(계약금액 등)이 변경될 경우에는 변경사유가 발생한 즉시 계약서에 반영하여 관리하여야 한다.

그런데 현재 공사에 입점하고 있는 ◆◆은행과의 임대차 계약의 경우 임대차 계약서상 계약일('14.11.3)로부터 3년이 도래하는 시점('17.11.2)에 계약금액(보증금, 임대료,관리비 등)을 재산정하도록 명시하였음에도 불구하고, 약 2개월이 지난 '17.12월말에서야 계약금액을 재산정¹⁷⁾하여 처리한 사실이 있었다.

관련부서 의견

△△△△처에서는 감사결과에 대하여 별다른 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

△△△△처장은 향후 계약 추진 시 적기에 발주할 수 있도록 계약관리에 주의를 기울여 주시기 바랍니다. (통보-회보불요)

¹⁷⁾ 재산정된 계약금액 적용은 계약기간이 3년 도래하는 시점으로 소급하여 적용하였음